



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20	Approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Anno 2024.
Del 01/03/2024	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **01** Del mese di **Marzo**

Alle ore **13.05** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto MEF del 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 181 del 04/08/2023, con il quale è stato disposto l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 188/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con il quale è stato rivisto ed aggiornato il processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

VISTO il paragrafo 9.3.3 dell'art 1, del Decreto 25 luglio 2023, il quale prevede una disciplina specifica e semplificata rispetto a quella ordinaria per gli enti locali di piccole dimensioni, così come individuati dallo stesso decreto;

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- che tali nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 15 del 28/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'istituzione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il relativo Regolamento;

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO infine l'art. 83, comma 5 del vigente Regolamento comunale del nuovo Canone Patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2024 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori attualmente in vigore, come specificati nelle tabelle di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
- lo statuto, ed i regolamenti comunali;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. Di approvare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2024 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi 816-836, come riportate nell'allegato A) e per come segue:

- tariffa ordinaria annua relativamente all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: Euro 30 per ogni metro quadrato o lineare;

- tariffa ordinaria giornaliera relativamente all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: Euro 0,60 per ogni metro quadrato o lineare;
 - tariffa ordinaria annua relativamente alla diffusione permanente di messaggi pubblicitari: Euro 30 per ogni metro quadrato;
 - tariffa ordinaria giornaliera relativamente alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari: Euro 0,60 per ogni metro quadrato;
3. **Di dare atto che** le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti negli Allegati A, B e C del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale, richiamati nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
 4. **Di dare atto che** le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
 5. **Di fissare**, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 30 Aprile 2024, ovvero in caso di versamento rateale, con successive *due* rate allè date del 31 Maggio 2024 e 30 Giugno 2024;
 6. **Di allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2024/2026, in conformità a quanto dispone l'art.172 del Decreto Legislativo n.267/2000.
 7. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente;
- Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**A - TARIFFA ORDINARIA**

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni permanenti con Passi carrabili - Passi carrabili a raso con cartello - Svasi e Scivoli con riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.
2. Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
3. Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia.
4. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.
5. Alle occupazioni con "Dehors (D1 e D2)" e con "Padiglioni (P1 e P2)" annessi ad esercizi pubblici di somministrazione sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Tipologia	Parametro
Dehors di tipo "D1"	1,045
Dehors di tipo "D2"	1,09
Padiglioni P1	1,60
Padiglioni P2	1,88

6. Occupazioni permanenti di cui all'art. 24 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.
7. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25.
8. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 3,00.
9. Occupazioni temporanee e permanenti per operatori del commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione delle Feste di Via: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni temporanee o permanenti su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi: coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria.
10. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'articolo 45 qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.
11. Occupazioni effettuate in occasione di riunioni straordinarie di persone da operatori ai quali sono rilasciati titoli temporanei abilitativi all'esercizio del commercio e all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente moltiplicatore 3,5 della tariffa ordinaria.

12. Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:

- Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;
- Occupazioni da 101 a 1.000 mq. : coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;
- Occupazioni oltre i 1.000 mq.: coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.

13. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal terzo giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.

14. Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.

15. Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 10. e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 30,00.

16. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi nelle seguenti vie/piazze: Lungomare Ulisse, Piazza Castello, Piazza Duomo, Viale Fuori le Porte con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa ordinaria.

C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:

Categoria	Coefficiente
I	1,30
II	1,00
III	0,75
IV	0,60
V	0,45

ALLEGATO "B"

ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DEL COMUNE CON LA CLASSIFICAZIONE

Codice	Denominazione	Categoria (da 1 a 5)
P1	Piazza Castello	1
P2	Piazza Duomo	1
P3	Viale Cassiodoro	1
P4	Corso Guglielmo Pepe	2
P5	Viale dei Feaci	1
P6	Via Olimpia	2
P7	Altre Vie di Squillace	3
P8	Lungomare-Waterfront	1
P9	Altre vie di Squillace fraz. Marina	2

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLITARI.**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI****A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari**

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste all'articolo 72 è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

Maggiorazioni correlate alla superficie:

- per superfici complessive tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria;
- per superfici complessive superiori a mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria.

Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:

- - per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.

La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), e precisamente:

Categoria	Coefficiente
I	1,00
II	0,95
III	0,85
IV	0,75
V	0,60

Casi particolari:

- a) pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
 - veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
 - veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
 - per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
 - per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;
- b) pubblicità per conto terzi su veicoli adibiti ad uso proprio o terzi:
 - alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
 - se la pubblicità è effettuata con cartelli o veicoli speciali muniti di apposita carrozzeria adibita all'esposizione di messaggi pubblicitari o con altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti a) e b) si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;
 - per la pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
- c) pubblicità effettuata con pannelli a messaggio variabile o intermittente: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

- d) pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;
- e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00;
- f) pubblicità a pavimento: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni correlate alla superficie ed all'occupazione di spazi/aree pubbliche, si applica il coefficiente moltiplicatore 5,00.

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale

Pubblicità effettuata mediante:

- 1) diapositive o proiezioni o simili;
- 2) striscioni attraverso vie o piazze;
- 3) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
- 4) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
- 5) forma sonora da punto fisso o itinerante;
- 6) paline;
- 7) gonfaloni;
- 8) cartelli provvisori.

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso

Per la pubblicità permanente alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 0,90.

Per la pubblicità temporanea alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,60.

Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.

E - Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private

Per la pubblicità permanente alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 0,55.

Per la pubblicità temporanea alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,00.

Delibera n. 20

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (DOTT. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- I) Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- I) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci